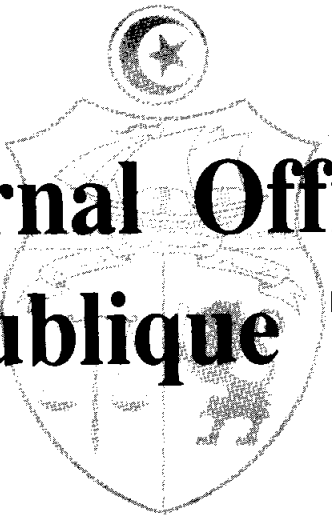




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 11 août 1987

130^e année

N° 55

Sommaire

lois

Loi n° 87-37 du 2 août 1987, autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la société financière internationale	950
Loi n° 87-38 du 2 août 1987, portant ratification de la convention conclue à Tunis le 6 décembre 1985 entre le gouvernement de la République tunisienne et la société « foire internationale de Tunis »	950
Loi n° 87-39 du 2 août 1987, portant ratification de la convention de prêt conclue à Tunis le 10 avril 1987 entre la République tunisienne et le fonds Koweïtien pour le développement économique arabe et relative au projet d'eau potable du grand Tunis (deuxième phase)	951
Loi n° 87-40 du 2 août 1987, portant ratification de l'accord de prêt conclu à Vienne le 22 octobre 1986 entre la République tunisienne et le fonds de l'OPEP pour le développement international et relatif à la ligne de crédit aux petites entreprises	951
Loi n° 87-41 du 2 août 1987, portant ratification de la convention du cahier des charges et leurs annexes relatifs au permis « El Hamma » signés à Tunis le 21 mars 1987 entre l'Etat tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et CONOCO El Hamma (Tunisia) LTD d'autre part	951
Loi n° 87-42 du 2 août 1987, portant ratification de l'accord de coopération, conclu à Tunis le 14 janvier 1987 entre le ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique et l'institut Américain des études Maghrébines	951
Loi n° 87-43 du 2 août 1987, complétant la loi n° 68-17 du 2 juillet 1968 portant institution de la Cour de sûreté de l'Etat	952
Loi n° 87-44 du 2 août 1987, modifiant l'article 4 de la loi n° 74-9 du 9 mars 1974 fixant le régime des pensions attribuées aux résistants	952
Loi n° 87-45 du 2 août 1987, relative à l'accélération du recouvrement des créances fiscales par l'abandon des pénalités	952
Loi n° 87-46 du 2 août 1987, portant ratification de la convention en date du 4 juin 1987, relative à la renonciation au privilège financier et fiscal de l'Etat pour l'exécution des marchés publics nantis au profit d'établissements bancaires.	952

décrets, arrêtés

Chambre des députés

Nomination d'un chef de service

Premier ministre

Décret n° 87-1002 du 2 août 1987, modifiant le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier au corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration

Nomination d'un chef de service

Ministère de l'agriculture

Nomination d'un sous-directeur

Nomination d'un chef d'arrondissement

Cessation de fonctions d'un chef d'arrondissement

Ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire

Nomination d'un chef de service

Ministère des communications

Nomination d'un chef de service

Nomination d'un chef de subdivision

Ministère des affaires culturelles

Nomination d'un chef de service

lois

Loi n° 87-37 du 2 août 1987 autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la société financière internationale (1).

Au nom du Peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La Chambre des Députés ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Le ministre du plan et des finances, agissant pour le compte de l'Etat, est autorisé à souscrire à l'augmentation du capital de la société financière internationale pour 1098 actions, d'une valeur globale de un million quatre-vingt-dix-huit mille (1.098.000) dollars des Etat-Unis d'Amérique.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 2 août 1987
Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUBA

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans ses séances des 29 et 30 juillet 1987.

Loi n° 87-38 du 2 août 1987 portant ratification de la convention conclue à Tunis le 6 décembre 1985 entre le gouvernement de la République tunisienne et la société «Foire Internationale de Tunis» (1).

Au nom du Peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La Chambre des Députés ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifiée la convention annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 6 décembre 1985 entre le gouvernement de la République tunisienne et la société «Foire Internationale de Tunis».

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 2 août 1987
Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUBA

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans ses séances des 29 et 30 juillet 1987.

Loi n° 87-39 du 2 août 1987 portant ratification de la convention conclue à Tunis le 10 avril 1987 entre la République tunisienne et le Fonds Koweïtien pour le Développement Economique Arabe et relative au projet d'eau potable du Grand Tunis (deuxième phase) (1).

Au nom du Peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La Chambre des Députés ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifiée la convention de prêt annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 10 avril 1987 entre la République tunisienne et le Fonds Koweïtien pour le Développement Economique Arabe et relative au projet d'eau potable du Grand Tunis (deuxième phase).

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 2 août 1987

Le Président de la République tunisienne

HABIB BOURGUBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans ses séances des 29 et 30 juillet 1987.

Loi n° 87-40 du 2 août 1987 portant ratification de l'accord de prêt conclu à Vienne le 22 octobre 1986 entre la République tunisienne et le Fonds de l'OPEP pour le Développement International et relatif à la ligne de crédit aux petites entreprises (1).

Au nom du Peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La Chambre des Députés ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifié l'accord de prêt annexé à la présente loi, conclu à Vienne le 22 octobre 1986 entre la République tunisienne et le Fonds de l'OPEP pour le Développement International et relatif à la ligne de crédit aux petites entreprises.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 2 août 1987

Le Président de la République tunisienne

HABIB BOURGUBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans ses séances des 29 et 30 juillet 1987.

Loi n° 87-41 du 2 août 1987 portant ratification de la convention, du cahier des charges et leurs annexes relatifs au permis «El Hamma» signés à Tunis le 21 mars 1987 entre l'Etat tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et CONOCO El Hamma (Tunisia) Ltd d'autre part (1).

Au nom du Peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La Chambre des Députés ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Sont approuvés la convention, le cahier des charges et leurs annexes relatifs au permis «El Hamma» annexés à la présente loi, signé à Tunis le 21 mars 1987 entre l'Etat tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et CONOCO El Hamma (Tunisia) Ltd d'autre part.

Art. 2. — L'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et CONOCO El Hamma (Tunisia) Ltd sont admises au bénéfice des dispositions spéciales instituées par le décret du 13 décembre 1948 relatif à la recherche et à l'exploitation des substances minérales du second groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, ainsi que celles prévues par le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 2 août 1987

Le Président de la République tunisienne

HABIB BOURGUBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans ses séances des 29 et 30 juillet 1987.

Loi n° 87-42 du 2 août 1987 portant ratification de l'accord de coopération conclu à Tunis le 14 janvier 1987 entre le ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique et l'Institut américain des études maghrébines (1).

Au nom du Peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La Chambre des Députés ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifié l'accord de coopération, annexé à la présente loi, conclu à Tunis, le 14 janvier 1987 entre le ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique et l'Institut américain des études maghrébines.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 2 août 1987

Le Président de la République tunisienne

HABIB BOURGUBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans ses séances des 29 et 30 juillet 1987.

Loi n° 87-43 du 2 août 1987 complétant la loi n° 68-17 du 2 juillet 1968 portant institution de la Cour de sûreté de l'Etat (1).

Au nom du Peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La Chambre des Députés ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Il est ajouté à l'article 3 de la loi n° 68-17 du 2 juillet 1968 portant institution de la cour de sûreté de l'Etat, un nouvel alinéa ainsi conçu :

Art. 3. (alinéa 4). — Le président de la chambre de jugement et le président de la chambre spéciale de cassation sont secondés chacun par un vice-président, désigné par décret.

Art. 2. — Les magistrats visés au deuxième paragraphe de l'article 3 de la loi sus-visée n° 68-17 du 2 juillet 1968 peuvent être désignés parmi les magistrats du siège et les magistrats du parquet.

Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 2 août 1987

Le Président de la République tunisienne

HABIB BOURGUBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans ses séances des 29 et 30 juillet 1987.

Loi n° 87-44 du 2 août 1987 modifiant l'article 4 de la loi n° 74-9 du 9 mars 1974 fixant le régime des pensions attribuées aux résistants (1).

Au nom du Peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La Chambre des Députés ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article unique. — L'article 4 de la loi n° 74-9 du 9 mars 1974 fixant le régime des pensions attribuées aux résistants est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau). — Les veuves des résistants tributaires de la présente loi ont droit à une pension égale à 80% de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir.

A la pension de veuve s'ajoutent, le cas échéant, les allocations familiales attribuées dans les conditions et suivant les mêmes modalités que pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 2 août 1987

Le Président de la République tunisienne

HABIB BOURGUBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans ses séances des 29 et 30 juillet 1987.

Loi n° 87-45 du 2 août 1987 relative à l'accélération du recouvrement des créances fiscales par l'abandon des pénalités (1).

Au nom du Peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La Chambre des Députés ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est reportée du 1er juillet 1987 au 1er novembre 1987 la date limite prévue par le premier alinéa de l'article 8 (nouveau) de la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986, portant loi de finances rectificative pour la gestion 1986, tel qu'il a été modifié par l'article 43 de la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 2 août 1987

Le Président de la République tunisienne

HABIB BOURGUBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans ses séances des 29 et 30 juillet 1987.

Loi n° 87-46 du 2 août 1987 portant ratification de la convention en date du 4 juin 1987 relative à la renonciation au privilège financier et fiscal de l'Etat pour l'exécution de marchés publics nantis au profit d'établissements bancaires (1).

Au nom du Peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La Chambre des Députés ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifiée la convention annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 4 juin 1987 entre l'Etat et la Banque Centrale de Tunisie d'une part, et un groupe d'établissements bancaires d'autre part, et relative à la renonciation au privilège financier fiscal de l'Etat pour l'exécution de marchés publics nantis au profit des dits établissements.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 2 août 1987

Le Président de la République tunisienne

HABIB BOURGUBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans ses séances des 29 et 30 juillet 1987.

décrets, arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

NOMINATION

Par décret n° 87-1001 du 2 août 1987 :

Monsieur Ahmed Labidi, administrateur à la chambre des députés, est chargé de fonctions de chef de service des relations extérieures à la chambre des députés.

PREMIER MINISTRE

STATUT

Décret n° 87-1002 du 2 août 1987, modifiant le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier au corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret-loi n° 82-12 du 21 octobre 1982, portant organisation du conseil de l'Ordre des ingénieurs ratifié par la loi n° 82-85 du 2 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier au corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, tel qu'il a été modifié par le décret n° 85-1412 du 13 novembre 1985 et par le décret n° 86-1136 du 21 novembre 1986 ;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative ;

Vu l'avis du conseil de l'Ordre des ingénieurs ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Les dispositions des articles 32 et 33 du décret susvisé n° 85-1087 du 7 septembre 1985 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.

Art. 32 (nouveau). — Dans un délai maximum ne dépassant pas le 30 septembre 1987 les ingénieurs principaux peuvent être recrutés par voie d'examen professionnel et dans la limite de 40%

des emplois à pourvoir parmi les ingénieurs divisionnaires et les ingénieurs des travaux titulaires qui à la date de l'examen ont accompli au moins 5 années d'ancienneté dans ce grade.

Art. 33 (nouveau). — Dans un délai maximum ne dépassant pas le 30 septembre 1987 les ingénieurs des travaux peuvent être recrutés par voie d'examen professionnel et dans la limite de 30% des emplois à pourvoir parmi les ingénieurs adjoints titulaires qui à la date de l'examen ont accompli au moins 5 années d'ancienneté dans ce grade.

Art. 2. — Les ministres d'Etat, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 2 août 1987

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation

Le Premier ministre
RACHID SFAR

NOMINATION

Par décret n° 87-1003 du 2 août 1987 :

Monsieur Fethi Bdira, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service des actes de gestion du département de l'enseignement à la direction générale des services administratifs et de la fonction publique.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 87-1004 du 2 août 1987 :

Monsieur Hassine Kachouri, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des bâtiments et du matériel à la direction des affaires administratives et financières relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 87-1005 du 2 août 1987 :

Monsieur Mohamed Grira, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des sols au commissariat régional au développement agricole de Kebili relevant du ministère de l'agriculture.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 87-1006 du 2 août 1987 :

Il est mis aux fonctions de monsieur Ahmed Hassine, ingénieur des travaux en sa qualité de chef d'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Mahdia relevant du ministère de l'agriculture.

MINISTERE DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE L'AGRO-ALIMENTAIRE

NOMINATION

Par décret n° 87-1007 du 2 août 1987 :

Monsieur Fakhri Yaiche, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de chef de service des affaires juridiques et du contentieux à la sous-direction juridique et du contentieux au ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATIONS

Par décret n° 87-1008 du 2 août 1987 :

Monsieur Moncef Jemali, inspecteur des P.T.T., est chargé des fonctions de chef de service d'exploitation postale à la direction régionale des postes de Tunis au ministère des communications.

Par décret n° 87-1009 du 2 août 1987 :

Monsieur Mokhtar Chabbi, ingénieur de travaux, est chargé des fonctions de chef de la subdivision territoriale des télécommunications de Jendouba à la direction régionale des communications du Kef relevant du ministère des communications.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

NOMINATION

Par décret n° 87-1010 du 2 août 1987 :

Monsieur Mustapha Chérif, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de presse au ministère des affaires culturelles.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Copie conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

VIENT DE PARAÎTRE

***Table annuelle
du J.O.R.T. pour 1986***
(En arabe)

*Contient une **table alphabétique de matières** des lois, décrets-lois, décrets, arrêtés, circulaires et avis ainsi qu'une **table chronologique** de tous les textes publiés au J.O.R.T., sauf ceux à caractère individuel et les avis.*

Prix 1d,200

Les tables du J.O.R.T. pour les années antérieures sont encore disponibles en arabe et en français.

En vente :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL *

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7